

VIVIUM Responsabilité des administrateurs SOCIÉTÉS

Proposition

Une proposition dûment complétée nous permet d'accélérer l'émission des contrats et procure par cela même un gain de temps appréciable. Ce document peut également être utilisé pour une demande de modification. Nous vous remercions de votre collaboration.

Convention

☐ Nouvelle affaire

☐ Avenant

☐ Reprise d'une autre compagnie
merci de joindre une copie du contrat

Contrat n°

Compagnie

Intermédiaire

N° Producteur

Référence

N° FSMA

Nom

Prénom

Tél.

Fax

GSM

E-mail

@

N° compte IBAN

BIC

Date d'effet

Date d'effet __/__/__

Païement de la prime

Païement prime

☐ Annuel

☐ Semestriel

☐ Trimestriel

☐ Mensuel (domiciliation obligatoire)

Mode d'encaissement

☐ Domiciliation

☐ Virement

Proposant

N° BDP

*N° d'entreprise

Code NACE (2008)

Nom et personnalité juridique de la société

Nom

Prénom

Adresse du siège social

Rue

N°/Boîte

Code postal

Localité

Tél.

Fax

GSM

E-mail

@

N° compte IBAN

BIC

Date de création de l'entreprise __/__/__

* Le n° d'entreprise est obligatoire pour remettre une tarification.

Données financières de la dernière année comptable connue

Dernière année comptable connue 20.....

Capitaux propres (10/15):

Les capitaux propres sont positifs ☐ vrai ☐ faux

Total du bilan consolidé (10/48 of 20/58):

Bénéfice (perte) de l'année comptable (9904):

Le bénéfice est positif ☐ vrai ☐ faux

Le réviseur d'entreprise n'a pas fait de réserves ou remarques dans son rapport financier annuel. ☐ vrai ☐ faux

Informations sur le candidat preneur d'assurance

Activité du candidat-preneur d'assurance

Filiales¹ / sociétés alliées² (Noms, n° d'entreprise, activités)

Mandats dans des entités externes³ (Nom de l'entité externe, pays, n° d'entreprise, activités)

Le candidat preneur d'assurance répond aux conditions suivantes :

- Il existe depuis plus de 3 ans ☐ vrai ☐ faux
- Il n'est pas coté en bourse, ni ses filiales (1), ni ses sociétés alliées (2) ☐ vrai ☐ faux
- Il n'a pas de siège / filiale (1) / société alliée (2) / entité externe (3) à l'étranger ni de droit étranger ☐ vrai ☐ faux
- Il n'est pas une filiale d'une société étrangère ☐ vrai ☐ faux
- Le candidat preneur d'assurance, ses filiales (1), sociétés alliées (2) et entités externes (3) ne sont pas actifs dans les secteurs suivants : *industrie pharmaceutique, biotechnologie, pétrochimie, secteur financier ou d'assurance, technologie de pointe, spin offs, télécommunication, producteurs d'énergie, promoteurs immobiliers, jeux de hasard et paris, commerce de diamants, clubs sportifs professionnels* ☐ vrai ☐ faux

Si faux, dans quels secteurs ?

- Il n'a pas connu de restructuration (4) endéans les 3 années précédentes ☐ vrai ☐ faux

Si faux, laquelle ?

- Le candidat preneur d'assurance, ses filiales (1), ses sociétés alliées (2), ses entités externes (3) et ses administrateurs n'ont pas fait l'objet de réclamations dans le passé ☐ vrai ☐ faux

Si faux, contre qui, quand, circonstances, conséquences financières ?

- Il n'a pas de dettes sociales (INAMI) ni fiscales ☐ vrai ☐ faux

- Il n'a pas connaissance de faits ou de circonstances pouvant donner lieu à des réclamations contre lui, ses filiales (1), ses sociétés alliées (2) ou ses entités externes (3) ou contre les administrateurs ?

☐ vrai ☐ faux

Si faux, contre qui, quand, circonstances, conséquences financières ?

Informations sur le candidat preneur d'assurance (suite)

- Les administrateurs du candidat preneur d'assurance, de ses filiales (1) et de ses sociétés alliées (2) n'ont jamais été impliqués dans une faillite ☐ vrai ☐ faux

Si faux, identité de l'administrateur concerné et le numéro d'entreprise de la société en faillite

Si la réponse à une ou plusieurs questions ci-dessus est « faux », la compagnie examinera la demande.

Si la réponse à toutes les questions est « vrai », le tableau prime ci-dessous est d'application, sous réserve de l'examen de la proposition dûment remplie et signée et de l'acceptation par la compagnie.

Définitions:

- (1) filiale: toute société contrôlée par le preneur d'assurance via la détention de plus de 50% des droits de vote, ou le droit de désigner et de révoquer la majorité des membres du conseil d'administration, ou le contrôle exclusif de la majorité des droits de vote, par l'effet des statuts ou d'une convention écrite avec les autres actionnaires.
- (2) société alliée : toute société qui est une entité liée au preneur d'assurance, en raison du fait que les organes d'administration sont composés en majorité au moins des mêmes personnes, et/ou l'actionnariat est au moins aux 2/3 identique à celui du preneur d'assurance, et/ou il existe des liens directs ou indirects durables et significatifs entre cette société et le preneur d'assurance en termes d'assistance administrative ou financière, de logistique, de personnel et d'infrastructure.
- (3) entité externe: toute personne morale, autre que la société assurée, au sein de laquelle un ou plusieurs assurés exercent la fonction d'administrateur à la demande expresse et écrite de la société assurée.
- (4) restructuration: création d'une filiale ou d'une société alliée, fusion, absorption, reprise, scission, augmentation du capital, vente, modification de l'activité ou des modifications semblables.

Tableau prime (taxes incluses)

MONTANT ASSURÉ €									
RC & DEFENSE CIVILE	125.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000
DEFENSE PENALE	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
TOTAL DU BILAN €	PRIME €								
150.000	179,07	208,92	325,91	x	x	x	x	x	x
250.000	208,92	232,79	360,53	x	x	x	x	x	x
500.000	244,73	267,41	396,34	465,58	x	x	x	x	x
750.000	279,35	303,23	430,96	524,08	651,82	x	x	x	x
1.000.000	303,23	325,91	524,08	605,26	698,38	744,93	x	x	x
1.500.000	325,91	349,78	546,76	629,13	733,00	779,55	826,11	884,61	x
2.000.000	349,78	360,53	558,70	663,76	756,87	815,37	908,49	977,73	1.198,58
2.500.000	360,53	372,47	570,64	686,44	791,49	861,93	1.024,28	1.163,96	1.234,39
3.750.000	372,47	384,40	582,58	722,25	838,05	919,23	1.082,78	1.234,39	1.280,95
5.000.000	384,40	396,34	593,32	744,93	896,55	977,73	1.141,28	1.303,63	1.350,19

Montant assuré (par sinistre et par année d'assurance): voir le tableau ci-dessus

- Responsabilité civile et défense civile: EUR
- Défense pénale: 125.000 EUR

Documents à joindre

- Si l'y a / avait déjà une assurance « responsabilité des administrateurs » pour le risque proposé : la statistique et une copie de la police.
- Si la société a été créée récemment (endéans les 3 dernières années): une copie du plan financier.

Communications au candidat preneur d'assurance

Règlement général sur la protection des données

Vos données à caractère personnel en tant que candidat preneur d'assurance et celles des personnes que vous représentez (assurés ou conducteurs autres que vous, bénéficiaires, employés, ...) seront enregistrées dans nos fichiers et traitées conformément à notre privacy policy. Vous veillerez à en informer individuellement les personnes concernées.

Nous utilisons ces données afin de nous permettre d'assurer le suivi de votre demande. Nous sommes également obligés de traiter certaines de ces données personnelles afin de garantir notre conformité à différentes législations. De plus, nous souhaitons vous tenir informé de notre gamme de produits et services et travaillons chaque jour à l'amélioration de nos produits et services. Nous conserverons ces données le temps nécessaire à l'accomplissement de ces finalités.

Vous disposez d'un droit d'accès à vos données. Le cas échéant, vous pouvez demander par écrit soit une rectification des données erronées soit un blocage ou une suppression des données traitées illicitement. Pour en savoir plus sur la manière dont nous traitons vos données personnelles et celle d'exercer vos droits, consultez notre brochure client ou surfez sur <https://www.vivium.be/privacy>.

Datassur

Toute escroquerie ou tentative d'escroquerie envers la compagnie entraîne non seulement l'application des sanctions prévues dans la législation applicable, mais fait également l'objet de poursuites pénales. Par ailleurs, la compagnie transmettra cette information à Datassur, un groupement d'intérêt économique (GIE) constitué à l'initiative des entreprises d'assurance, qui comporte tous les risques spécialement suivis par les assureurs qui y sont affiliés.

Les données personnelles qui sont transmises par la compagnie à Datassur ne sont utilisées par cette dernière que dans le cadre exclusif de l'appréciation des risques et de la gestion des contrats et des sinistres y relatifs. Toute personne justifiant de son identité a le droit de s'adresser à Datassur afin de vérifier les données la concernant et d'en obtenir, le cas échéant, la rectification. Pour exercer ce droit, la personne concernée adresse une demande datée et signée accompagnée d'une copie de sa carte d'identité à l'adresse suivante : Datassur, service fichiers, Boulevard du Roi Albert II 19, 1210 Bruxelles.

Plaintes

- Pour toute plainte relative au contrat d'assurance, le preneur d'assurance peut s'adresser :
En première instance au service Gestion des plaintes de Vivium, Rue Royale 151, 1210 Bruxelles, tél. : 02/250.90.60, e-mail : plainte@vivium.be.
Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse de notre service Gestion des Plaintes : l'Ombudsman des Assurances, square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, E-mail: info@ombudsman-insurance.be.
Cette possibilité n'exclut pas celle d'entamer une procédure judiciaire.
- La loi applicable au contrat d'assurance est la loi belge.

Ce document n'engage ni le candidat preneur d'assurance ni l'assureur à conclure le contrat. Si dans les trente jours de la réception de la proposition, l'assureur n'a pas notifié au candidat preneur, soit une offre d'assurance, soit la subordination de l'assurance à une demande d'enquête, soit le refus d'assurer, il s'oblige à conclure le contrat sous peine de dommages et intérêts.

Les déclarations qui précèdent devant servir de base au contrat d'assurance, le candidat preneur d'assurance les certifie sincères et véridiques dans leurs détails, même si elles ne sont pas écrites de sa main.

La signature de la proposition ne fait pas courir la couverture.

En signant le présent document, vous acceptez pour vous et les personnes que vous représentez, que Vivium traite des données relatives à votre santé et à vos éventuelles condamnations et infractions pénales. Vous veillerez à en informer toutes les personnes concernées. Ce traitement est nécessaire pour l'appréciation des risques et la gestion des contrats et des sinistres y relatifs.

Fait à _____, le __ / __ / ____

Nom et prénom du candidat preneur d'assurance _____

Qualité du signataire _____

Nombre d'annexes: __

Signature du candidat preneur d'assurance, _____